

Appunti — Modulo D1: Concetti Giuridici di Base

Corso: Diritto dell'Informatica T **PDF di riferimento:** 01_DirInfo_2026_ConcettiBase_DEF.pdf

Stato: Completato — domande di autoverifica risposte

1. Che cos'è il diritto

Il **diritto** è un sistema di regole finalizzato a **disciplinare il vivere sociale** e a **risolvere i conflitti** tra le persone e le altre entità giuridiche.

Tre termini fondamentali:

- **Norma giuridica** = unità elementare dell'ordinamento. È un **comando generale ed astratto**: generale perché si rivolge a tutti (non a un singolo), astratto perché si riferisce a situazioni-tipo. Si compone di **articoli** suddivisi in **commi**.
 - **Istituto giuridico** = insieme di norme coordinate per la disciplina di una **funzione unitaria** (es. il contratto, la proprietà, il matrimonio).
 - **Ordinamento giuridico** = l'insieme di **tutte le norme** vigenti in uno stato o comunità.
-

2. Le fonti del diritto e la loro gerarchia

Le fonti del diritto sono gli atti o fatti dai quali traggono origine le norme. Una fonte di rango inferiore **non può derogare** a una fonte di rango superiore.

Gerarchia (dall'alto al basso): 1. **Fonti comunitarie** (Trattati UE, Regolamenti UE, Direttive UE) 2. **Costituzione** e leggi costituzionali 3. **Leggi ordinarie** (e atti aventi forza di legge: D.L. e D.Lgs.) 4. **Leggi regionali** 5. **Regolamenti** (del governo, dei ministeri, degli enti locali) 6. **Usi e consuetudini**

Fonti comunitarie

- **Regolamenti UE:** sono **direttamente applicabili** negli Stati membri, senza necessità di alcun atto interno di recepimento. Entrano in vigore alla data indicata nel regolamento stesso.
- **Direttive UE:** **dettano obiettivi vincolanti** che gli Stati devono raggiungere entro una determinata scadenza, recependoli con propri atti normativi interni. Non si tratta di semplici "ideali": il mancato recepimento nei tempi previsti espone lo Stato a procedure di infrazione.

Imprecisione corretta: negli appunti grezzi i Regolamenti UE venivano descritti come "regole che hanno valenza da quando entrano in corso", tralasciando il concetto chiave dell'**applicabilità diretta**, che è la loro caratteristica distintiva rispetto alle Direttive.

Negli appunti grezzi le Direttive venivano descritte come "ideali e obiettivi dell'unione" — la parola "**ideali**" è **imprecisa**: gli obiettivi delle Direttive sono **vincolanti**; il margine di discrezionalità degli Stati riguarda solo *come* raggiungerli, non *se* raggiungerli.

La Costituzione

È la **legge fondamentale** dello Stato. È una costituzione **rigida**: non può essere modificata con legge ordinaria; richiede un **iter di revisione costituzionale speciale** (approvazione con maggioranza qualificata in due successive deliberazioni delle Camere, con possibilità di referendum confermativo — artt. 138-139 Cost.).

Le leggi ordinarie

Approvate dal Parlamento in quattro fasi: 1. **Iniziativa** (governo, parlamentari, cittadini, regioni) 2. **Approvazione bicamerale identica** (Camera e Senato devono approvare lo stesso testo) 3. **Promulgazione** da parte del Presidente della Repubblica 4. **Pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale (G.U.)

Atti aventi forza di legge

Atti del **Governo** con forza equivalente alla legge ordinaria:

- **Decreto Legge (D.L.)**: adottato in casi di **straordinaria necessità e urgenza**. Entra in vigore immediatamente, ma deve essere **convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni**. Se non convertito, perde efficacia **retroattivamente**.
- **Decreto Legislativo (D.Lgs.)**: il Governo lo adotta su **delega del Parlamento** (legge delega), che fissa oggetto, principi e criteri direttivi.

La riserva di legge

Questa sezione non era presente negli appunti grezzi.

Alcune materie possono essere disciplinate **solo** dalla legge (o principalmente da essa): - **Riserva assoluta**: solo la legge può disciplinare quella materia (es. materia penale). - **Riserva relativa**: la legge fissa le linee fondamentali, i dettagli possono essere affidati a regolamenti.

I regolamenti (come fonte del diritto)

Atti normativi di **rango secondario** emanati da Governo, Ministeri o enti locali. Non possono essere contrari alla legge. Si distinguono in: - **Regolamenti di esecuzione**: danno attuazione a norme di legge già esistenti. - **Regolamenti indipendenti**: disciplinano materie non già regolate dalla legge.

Imprecisione corretta: negli appunti grezzi i “regolamenti” venivano descritti come “linee guida emanate dal datore di lavoro o da un’università”. Questa è una concezione privatistica/informale. Come **fonte del diritto**, i Regolamenti sono atti normativi emanati da **organi pubblici** (Governo, Ministeri, enti locali), non da soggetti privati.

Usi e consuetudini

Fonti non scritte, collocate al gradino più basso della gerarchia. Si formano attraverso la ripetizione uniforme nel tempo di un comportamento, accompagnata dalla **convinzione di obbligatorietà** (*opinio iuris*). Sono diversi dalla **prassi**, che è una semplice abitudine priva di tale convinzione.

3. Efficacia della legge nel tempo

- Entra in **vigore** il **15° giorno successivo alla pubblicazione in G.U.** (*vacatio legis*), salvo diversa indicazione.
 - **Ignorantia legis non excusat**: l'ignoranza della legge non scusa.
 - **Irretroattività**: la legge non ha effetto retroattivo, salvo diversa disposizione. Per le **norme penali** il divieto è **assoluto** (art. 25 Cost.).
 - **Abrogazione**: può essere **espressa** (una nuova legge la dichiara espressamente abrogata) o **tacita** (la nuova legge è incompatibile con la precedente). Esiste anche il **referendum abrogativo**.
-

4. Interpretazione della legge

Interpretare una legge significa determinarne il **significato** per applicarla al caso concreto. Metodi principali:

- **Interpretazione letterale**: si attiene al significato letterale delle parole del legislatore.
- **Interpretazione teleologica**: ricerca la *ratio legis*, ovvero lo scopo e l'intenzione del legislatore. Può essere *estensiva* (si applica a casi non espressamente menzionati ma riconducibili allo stesso scopo) o *restrittiva*.
- **Analogia**: si applica a un caso non previsto la norma dettata per casi simili. È **vietata** per le norme penali e per le norme eccezionali.
- **Interpretazione secondo i principi generali dell'ordinamento**: si ricorre a principi non scritti ricavabili per induzione dall'insieme dell'ordinamento, quando non vi sono norme specifiche né norme analoghe.

Domanda aperta risolta — “*L'analogia è uno strumento utile ma non sufficiente*”: l'analogia è in realtà uno strumento **complementare** agli altri metodi interpretativi, non “non sufficiente” in senso assoluto. La sua limitazione è il **divieto** nei due ambiti indicati (penale ed eccezionale). Al di fuori di tali ambiti è uno strumento pienamente legittimo.

Interpretazione giudiziale: quando il giudice interpreta una norma, tale interpretazione è **vincolante solo per la specifica controversia** in esame — non vincola altri giudici (sistema *civil law* italiano, distinto dal *common law* anglosassone dove vige il precedente vincolante).

Interpretazione dottrinale: quella dei giuristi (studiosi del diritto), espressa in trattati e manuali. **Non è formalmente vincolante**.

5. La sentenza e i gradi di giudizio

La **sentenza** è la **decisione del giudice** chiamato a pronunciarsi su una controversia. È emessa interpretando e applicando norme giuridiche. È un **comando individuale** (rivolto alle parti in causa, non a tutti) e **concreto** (relativo alla determinata controversia).

Domanda aperta risolta — “*a differenza delle norme (?) è un comando individuale*”: sì, il confronto è corretto. La norma è generale e astratta; la sentenza è individuale (vale

per le parti) e concreta (applicata al caso specifico). È esattamente la distinzione che la professoressa usa nelle slide.

Grado	Organo (esempi)	Funzione
Primo grado	Giudice di Pace, Tribunale	Esamina la causa nel merito per la prima volta
Secondo grado	Corte d'Appello	Riesamina la stessa causa (merito)
Giudizio di legittimità	Corte di Cassazione	Controlla solo la legalità dei precedenti gradi, senza riesaminare il merito

6. Criteri di applicazione della legge nello spazio

Questa sezione era solo accennata negli appunti grezzi — integrata dalla lezione.

- **Legge nazionale:** si applica in base alla cittadinanza delle parti (es. diritto italiano tra italiani; nei rapporti misti, a ciascuno la propria legge nazionale per stato e capacità delle persone).
- **Legge del luogo:** si applica la legge del luogo in cui si trovano i beni (es. diritti su beni immobili).

7. Persone fisiche e giuridiche

La **persona** è il soggetto di diritto — titolare di diritti e doveri.

- **Persona fisica** = singolo individuo.
- **Persona giuridica** = organizzazione collettiva che compie atti giuridici mediante i propri organi (es. S.r.l., S.p.A.).

Capacità giuridica: attitudine ad **essere titolari** di diritti e doveri. Si acquista alla **nascita** e dura fino alla morte.

Capacità di agire: attitudine a **compiere atti giuridici** autonomamente. Si acquista con la **maggiore età**. I minori agiscono tramite i propri **legali rappresentanti** (genitori o tutore) — art. 1389 c.c.

8. Diritti reali e obbligazioni

Diritti reali

Diritti **sulle cose**. Sono diritti **assoluti** (spettano nei confronti di tutti i soggetti). Esempi: proprietà, usufrutto, servitù (c.c., Libro III).

Obbligazioni

Diritti a una **prestazione personale**. Hanno **difesa relativa**: valgono solo nei confronti dell'obbligato.

Struttura: - Soggetto attivo = **creditore** - Soggetto passivo = **debitore** - Oggetto = **prestazione** (suscettibile di valutazione economica)

Fonti delle obbligazioni: - **Contratto** (art. 1321 ss. c.c.) — fonte volontaria. - **Fatto illecito** (art. 2043 c.c.) — chi compie un fatto doloso o colposo che cagiona un danno ingiusto è obbligato al risarcimento.

Domanda aperta risolta — “(?) *tramite contratto o per fatto illecito*”: sì, corretto.

Le due fonti delle obbligazioni citate nel PDF sono esattamente queste. Il riferimento normativo preciso è: contratto → artt. 1321 ss. c.c.; fatto illecito → art. 2043 c.c.

9. Il contratto

Il **contratto** è l'accordo di due o più parti per **costituire, regolare o estinguere** tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.).

Requisiti (art. 1325 c.c.)

Requisito	Descrizione
Accordo delle parti	Il contratto si considera concluso quando il proponente riceve notizia dell'accettazione.
Causa	Funzione economico-sociale del contratto (es. vendita: scambio di una cosa con un prezzo).
Oggetto	Diritto/prestazione che il contratto trasferisce. Deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
Forma	Solo se prevista dalla legge a pena di nullità (es. compravendita di immobili). In genere vige il principio della libertà delle forme .

Imprecisione corretta: nelle domande di autoverifica Lorenzo descrive le parti del contratto come “creditore e debitore”. Le parti del **contratto** si chiamano generalmente “proponente” e “accettante” (o, genericamente, “le parti”). Creditore e debitore sono le figure dell'**obbligazione** che nasce dal contratto — sono concetti collegati ma distinti.

Contratti tipici e atipici

- **Tipici:** hanno una causa prevista e regolata dalla legge (es. vendita, locazione, appalto, mandato — c.c. Libro IV Titolo III).
- **Atipici:** causa non tipica; è necessario accertare la ricorrenza di una funzione economico-sociale che giustifichi il contratto (es. contratto di licenza software).

Nullità

Il contratto è **nullo** quando: - è contrario a norme imperative, - manca un requisito essenziale, - la causa o i motivi sono illeciti, - l'oggetto non ha i requisiti previsti, - nei casi stabiliti dalla legge.

Effetti della nullità: può essere **fatta valere da chiunque**; può essere **rilevata d'ufficio dal giudice**; **non si prescrive**.

Annulabilità

Il contratto è **annullabile** quando: - una parte era **incapace di contrattare**, oppure - il consenso è stato ottenuto per **errore**, con **violenza** o con **dolo**.

L'annullamento può essere chiesto **solo dalla parte nel cui interesse è previsto**. L'azione si **prescrive in 5 anni**.

10. La responsabilità

Tipo	Fonte	Esempio
Contrattuale	Violazione di una clausola contrattuale	Ingegnere non consegna il software nei tempi pattuiti → paga la penale
Extracontrattuale	Fatto illecito (art. 2043 c.c.)	Si rompe un oggetto altrui per distrazione
Indiretta	Danno causato da soggetto sotto la propria responsabilità	Genitore risponde per i fatti illeciti del figlio minore
Oggettiva	Rapporto di causalità (senza necessità di dolo/colpa)	Esercizio di attività pericolose; custodia di animali

Ci si libera dalla responsabilità oggettiva dando **prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno**.

11. Gli ambiti del diritto

Questa sezione non era presente negli appunti grezzi.

Il diritto si divide in tre ambiti fondamentali: **Civile**, **Penale**, **Amministrativo**. Il Diritto dell'Informatica è una materia **trasversale** che li tocca tutti e tre.

12. Abbreviazioni essenziali

Abbreviazione	Significato
art.	articolo
c.	comma

Abbreviazione	Significato
c.c.	codice civile
c.p.	codice penale
c.p.c.	codice di procedura civile
c.p.p.	codice di procedura penale
D.L.	decreto legge
D.Lgs.	decreto legislativo
D.P.R.	decreto del Presidente della Repubblica
G.U.	Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
G.U.C.E.	Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
L.	legge
Reg.	regolamento
T.U.	testo unico

Domande di Autoverifica — Risposte

1. Norma vs sentenza

La **sentenza** differisce dalla **norma** perché è un comando **individuale** (rivolta alle sole parti in causa) e **concreto** (applicata al caso specifico), laddove la norma è **generale** (rivolta alla generalità dei consociati) e **astratta** (raggruppa comportamenti in situazioni-tipo). Per questo motivo la sentenza non può essere considerata una norma: manca sia della generalità sia dell'astrattezza.

2. Gerarchia fonti + differenza Regolamento UE / Direttiva UE

Gerarchia (alto → basso): Fonti comunitarie (Trattati UE, Regolamenti UE, Direttive UE) → Costituzione → Leggi ordinarie / D.L. / D.Lgs. → Leggi regionali → Regolamenti → Usi e consuetudini.

Regolamento UE vs Direttiva UE: il Regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri senza necessità di recepimento; la Direttiva enuncia obiettivi vincolanti che ogni Stato deve recepire con propri atti normativi interni entro la scadenza indicata.

Imprecisione: negli appunti grezzi D.L. e D.Lgs. venivano elencati come livello separato. Sono invece **atti aventi forza di legge** e si collocano **allo stesso livello delle leggi ordinarie** (livello 3 della gerarchia).

3. D.L. vs D.Lgs. — mancata conversione

- **D.L.:** emanato dal Governo in casi di straordinaria necessità e urgenza. Ha vigore immediato ma deve essere **convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni**. Se non convertito, perde efficacia **retroattivamente** (come se non fosse mai esistito).
- **D.Lgs.:** emanato dal Governo su **delega del Parlamento** (legge delega), che fissa oggetto, principi e criteri direttivi. Non ha il limite dei 60 giorni.

4. Requisiti contratto + nullità vs annullabilità

Requisiti (art. 1325 c.c.): accordo delle parti, causa, oggetto, forma (ove richiesta).

Nullità: difetto strutturale o illegittimità del contratto. Può essere fatta valere da chiunque, rilevata d'ufficio dal giudice, non si prescrive. **Annullabilità:** vizio del consenso o incapacità di una parte. Può essere chiesta solo dalla parte protetta, si prescrive in 5 anni.

5. Quattro tipologie di responsabilità

1. **Contrattuale** — fonte: violazione di un contratto (es. ingegnere che non consegna nei tempi pattuiti).
2. **Extracontrattuale** — fonte: fatto illecito doloso o colposo (es. rompere un oggetto altrui per distrazione) — art. 2043 c.c.
3. **Indiretta** — fonte: danno causato da soggetto sotto la propria supervisione (es. genitore per il figlio minore; datore di lavoro per il dipendente).
4. **Oggettiva** — fonte: rapporto di causalità, senza necessità di dolo o colpa (es. attività pericolose, custodia di animali). Ci si libera provando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Collegati

- [[Appunti_moduloD1]]
- [[lezione_moduloD1_concetti_giuridici_base]]
- [[speedreview_D01_concetti_base]]

Hub: [[master_map_studio]] · [[glossario_diritto]] · [[concept_maps]]